

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2537

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล
ลุมพินี

โจทก์

นาย ประเสริฐ จ่องวิริยะ วงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ป.รัชฎากร มาตรา 118

สัญญาประกันมิได้ปิดอาการแสดงบ่งชี้ตาม ประมวลรัษฎากรจะใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่มิได้ยกขึ้นว่ามาแต่ศาลชั้นต้น แม้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรไม่รับวินิจฉัยได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 สัญญาประกันตัวผู้ต้องหาที่ต้องหาว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพนักงานสอบสวนตีราคาค่าประกันตัวผู้ต้องหาไม่สูงกว่าจำนวนเงินในเช็ค จึงยอมกระทำได้โดยชอบ ส่วนจะปฏิบัติตามระเบียบของกรมตำรวจหรือไม่ ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้สัญญาประกันเป็นโมฆะ เพราะระเบียบของกรมตำรวจมิใช่กฎหมาย สัญญาประกันได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ตกเป็นผู้ผิดนัดต้องถูกปรับให้ใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกำหนดไว้ในสัญญาเนื่องจากเมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาประกันไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนได้ตามกำหนด ย่อม

ทำให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานสอบสวน และเกิดความเสียหายแก่การยุติธรรม เป็นส่วนรวมจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันที่จำเลยที่ 1 ยอมชดใช้เมื่อผิด สัญญาจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดจำนวนเบี้ยปรับตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาลงได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาจำนวน 817,263.17 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 750,207 บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า สัญญาประกันตามฟ้องเป็นโมฆะ จำเลยที่ 1 ไม่เคยผิดนัด ต่อโจทก์ตามสัญญาประกัน ฝ่ายโจทก์รับตัวผู้ต้องหาจำเลยที่ 1 ได้ขอถอนประกัน และขอรับหลักประกันคืน โจทก์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้คืนหลักทรัพย์แก่จำเลยที่ 1 แล้ว แต่พนักงานอัยการปฏิเสธจะคืนให้ ซึ่งเป็นการไม่ชอบ เมื่อโจทก์ได้รับตัวผู้ต้องหาไว้แล้ว ยังได้นำไปขอฝากขังต่อศาลและได้ส่งตัวผู้ต้องหา ฟ้องต่อศาลจนผู้ต้องหาได้รับสารภาพและได้รับโทษไปแล้วฝ่ายโจทก์จึงมิได้เสียหายอะไร ขอให้ศาลลดค่าปรับ

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 750,207 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 เสีย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 350,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จำเลยที่ 1 ฎีกาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์และปัญหาว่าสัญญาประกันมิได้ปิดอาการแสดงมีประมวลรัษฎากรจะใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่นั้น เห็นว่าปัญหาดังกล่าวจำเลยที่ 1 มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นแม้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแต่ศาลฎีกาเห็นสมควรไม่รับวินิจฉัย ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า สัญญาประกันตามเอกสารหมายเลข 4 กำหนดค่าปรับสูงเกินไป ไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมตำรวจเป็นโมฆะนั้น เห็นว่าสัญญาประกันดังกล่าวเป็นสัญญาที่จำเลยที่ 1 ทำขึ้นเพื่อเป็นสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาที่ต้องหาว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ จำนวนเงินตามเช็คคือ 750,207 บาท ในการที่พนักงานสอบสวนตีราคาประกันผู้ต้องหาในคดีอาญานั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณา คดีนี้พนักงานสอบสวนตีราคาประกันตัวผู้ต้องหาไม่สูงกว่าจำนวนเงินในเช็คแต่อย่างใด จึงย่อมกระทำได้โดยชอบ ส่วนจะปฏิบัติตามระเบียบของกรมตำรวจหรือไม่ ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้สัญญาประกันเป็นโมฆะ เพราะระเบียบของกรมตำรวจมิใช่กฎหมายฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้นับไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ผิดสัญญาประกันนั้นโจทก์มีพยานตำรวจโท จรัญ ชิตะปัญญา สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีในขณะนั้น และเป็นผู้อนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลยที่ 1 เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อทำสัญญาประกันแล้วได้นัดให้ผู้ประกันส่งตัวผู้ต้องหาถึง 3 ครั้ง โดยจำเลยที่ 2 ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ได้ทราบวันนัดไว้แล้วที่ด้านหลังเอกสาร

หมาย จ.3 และ จ.4 เมื่อถึงกำหนดนัดครั้งแรกปรากฏว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานสอบสวนแต่ขอเลื่อนไปเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาไม่ได้เช่นเคย พนักงานตรวจโทจิรุจจ์ พรหมโบลสารวัตรสืบสวนสอบสวนต่อจากพนักงานตรวจโทจัญซึ่งเป็นพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาตามสัญญา พยานได้มีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง จำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือนั้นแล้วตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาอีก พยานถือว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาประกันและแจ้งให้จำเลยที่ 2 ตัวแทนของจำเลยที่ 1 ทราบตามเอกสารหมาย จ.9 และจ.10 ต่อมาพนักงานตรวจตรีประวิทย์ เลขะวณิช สารวัตรธุรการได้ทำหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าปรับไปชำระจำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือแล้วตามเอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระจำเลยที่ 1 ยังเบิกความยอมรับว่าเอกสารหมาย จ.7 ที่พนักงานตรวจโทจิรุจจ์แจ้งให้ส่งตัวผู้ต้องหา (ในวันที่ 16 มิถุนายน 2529) นั้น ส่งไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 โดยหนังสือไปถึงในวันที่ 13 มิถุนายน 2529 ก่อนถึงวันนัดส่งตัว 3 วัน ดังนั้นจึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้รับทราบแล้วตามกฎหมายแต่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาประกัน ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าไม่ได้ผิดนัดสัญญาประกันนั้นไม่มีน้ำหนักรับฟัง ฎีกาจำเลยที่ 1 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ขัดต่อไปมีว่าจำนวนเงินหรือไม่ และศาลมีอำนาจลดจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามสัญญาให้น้อยลงได้หรือไม่...เห็นว่าสัญญาประกันตามเอกสารหมาย จ.4 ได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวและถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ตกเป็นผู้ผิดนัด ต้องถูกปรับให้ใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกำหนดไว้ในสัญญาประกันนั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากเมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาประกันไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนได้ตามกำหนด ย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานสอบสวนและเกิด

ความเสียหายแก่การยุติธรรมเป็นส่วนรวมจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกัน เอกสารหมาย จ.4 ที่จำเลยที่ 1 ยินยอมชดใช้เมื่อผิดสัญญาประกันจึงมีลักษณะเป็น เบี้ยปรับซึ่งศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดจำนวนเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาลงได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ควรลดค่าปรับลงอีกหรือไม่นั้น เห็นว่าคดีนี้ พนักงานสอบสวนได้ให้โอกาสจำเลยที่ 1 เพื่อส่งตัวผู้ต้องหาหลายครั้ง แต่จำเลยที่ 1 ส่งตัวผู้ต้องหาไม่ได้ในที่สุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเมื่อจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว จำเลยที่ 1 จึงยอมรับว่าผู้ต้องหาหลบหนีประกันตามบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ล.1 แสดงว่าตั้งแต่ต้นมาที่จำเลยที่ 1 ไม่อาจ ส่งตัวผู้ต้องหาได้ก็เพราะผู้ต้องหาหลบหนีไปนั่นเอง พนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติ หน้าที่โดยชอบแต่จำเลยที่ 1 ก็ยังกล่าวอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งเมื่อผิดสัญญาประกันแล้ว ก็ไม่ชำระค่าปรับตามสัญญา พฤติการณ์แห่งคดีแสดงว่าเกิดการเสียหายแก่การ ยุติธรรมขึ้นแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลดค่าปรับให้กึ่งหนึ่งนับว่าเป็นคุณแก่ จำเลยที่ 1 มากแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะลดค่าปรับให้อีก ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น